نظام رقم 92- 03 المؤرخ في 22 مارس 1992 والمتعلق بالوقاية من ومكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة

إن محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لاسيما المواد 96، 110، 113و 121 منه،

- وبمقتضي الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم والمتضمن قانون التجارة لاسيما المواد 472 الى 543 منه،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 أفريل 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،

- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بتعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض ،

- و بمقتضى النظام رقم 92-02 المؤرخ في 22 مارس 1992 والمتضمن تنظيم وسير مركزية عوارض الأداء .

- و بناء علي مداولة مجلس النقد و القرض بتاريخ 22 مارس 1992،

يسن النظام التالي نصه :

المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى إقامة جهاز للوقاية من ومكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة، يشارك فيه الوسطاء الماليون .

المادة الثانية : يقصد بالوسطاء الماليين، في مفهوم هذا النظام، البنوك والمؤسسات المالية، الخزينة العامة، المصالح المالية للبريد والمواصلات وكل مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف الزبائن وسائل الدفع و تتولى تسييرها.

المادة الثالثة : يقوم الجهاز المشار إليه أعلاه على نظام مركزة المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشيكات لعدم وجود أو عدم كفاية المؤونة وتبليغها للوسطاء الماليين بغرض الإطلاع عليها واستغلالها لاسيما عند تسليم دفتر الشيكات الأول لزبونهم .

المادة 04 : يجب على الوسطاء الماليين الإطلاع على سجل مركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر قبل تسليم دفترالشيكات الأول للزبون .

المادة 05 : عند وقوع عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية المؤونة، يجب على الوسيط المالي التصريح بذلك إلى بنك الجزائر (مركزية عوارض الدفع) خلال أيام العمل الأربعة التي تلي تاريخ تقديم الشيك ، كما يجب عليه أن يسلم المستفيد شهادة عدم الدفع.

المادة 06 : عند ملاحظة أول عارض دفع

لعدم وجود أو عدم كفاية المؤونة، يجب على الوسيط المالي المسحوب عليه أن يرسل لصاحب الحساب أمرا يدعوه فيه الى تسوية عارض الدفع خلال مدة أقصاها عشرين يوما إبتداء من تاريخ إرسال خطاب الأمر.

المادة 07 : تتم التسوية المشار اليها أعلاه بتشكيل مؤونة كافية متاحة وكذا بتسديد الشيك من قبل المسحوب عليه و ذلك خلال المدة المذكورة سابقا .

المادة 08 : إذا ما تبين عدم جدوى إجراء التسوية المنصوص عليه في المادتين 6 و7 أعلاه.، أو في حالة ما إذا تكررت المخالفة خلال الإثنتي عشر شهرا التي تلي عارض الدفع الأول حتى ولو تمت تسويته، يتخذ الوسيط المالي المسحوب عليه قرارا يدعى "منع اصدار شيكات" يمنع بموجبه صاحب الحساب من إصدار شيكات لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تقديم الشيك غير المسدد.

المادة 09 : يجب على الوسيط المالي المسحوب عليه أن يصرح فورا بالمنع المشار إليه أعلاه إلى مركزية عوارض الدفع التي تقوم بوضع قائمة المنوعين من الحصول على دفاتر الشيكات و تبليغها دوريا لكل المؤسسات .

المادة 10 : بمجرد تبليغ بنك الجزائر قائمة المنوعين من إصدار شيكات تطبيقا للمادتين 8 و9 أعلاه و/ أو لقرار قضائي :

– يمتنع الوسطاء الماليون عن تسليم دفتر الشيكات لكل زبون يكون قد اتخذ أحد الزملاء بشأنه إجراء منع إصدار شيكات .

– يجب على الوسطاء الماليين أن يطلبوا نماذج الشيكات التي لم يكن قد تم إصدارها .

ينطبق منع اصدار شيكات على كل الحسابات الجارية أو حسابات الشيكات التي قد يحتفظ بها الزبون المعني لدى المؤسسة .

المادة 11 : عندما يقوم صاحب الحساب الواقع تحت طائلة منع اصدار شيكات، بمخالفة هذا الإجراء عن طريق اصدار شيك فإنه يجب على الوسيط المالي المسحوب عليه و المطالب بدفع هذا الشيك عند توفر المؤونة ، أن يتخذ مجددا قرارا بمنع اصدار شيكات لمدة سنتين (02) ابتداء من تاريخ تقديم الشيك المصدر بصفة غير قانونية.

المادة 12 : يتم التصريح بمخالفة أحكام هذا النظام وكذا أحكام النصوص اللاحقة الى اللجنة المصرفية .

المادة 13 : ستحدد تعليمة لبنك الجزائر كيفيات تطبيق هذا النظام .